مسائل في الصيام

جمع وترتيب
علي بن عبدالله الشهري

الطبعة الأولى
١٤٤٤هـ / ٢٠٢٣م



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدّمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين...

فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام وهو عبادة عظيمة، جعله الله وسيلة لتقوى الله عز وجل، والتقوى من أعظم مقامات الدين بعد الإيمان، وبها ينال المؤمن السعادة في الدنيا والآخرة ولذا شُرع لكل مسلم ومسلمة معرفة فضائل الصوم وأحكامه حتى يعبد الله على علم وبصيرة

وإليك أخي المبارك نبذة من أحكام الصيام[1].



(١) منتقاة من تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع للدكتور عبدالكريم النملة رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

١

الصوم في الاصطلاح هو: الإمساك عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص.

٢

صوم رمضان واجب قال الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٣].

وحديث «بُنِيَ الإِسْلامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدا رَسولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ».

رواه البخاري

﴿ ٣ ﴾

يجب صوم رمضان: برؤية الهلال، قال تعالى ﴿... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ...﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٥]، وقال صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» رواه البخاري

﴿ ٤ ﴾

إذا لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين، لأنه يوم الشك المنهي عن صيامه.

﴿ ٥ ﴾

إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر:

القـول الأول: لايجـب صومـه وهـو قـول الجمهـور بـل يحرم . لدليـل «صومـوا لرُؤيَتِه، وأفْطِروا لرُؤيَتِه، فإنْ غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثَلاثينَ يومًا، ثم صوموا، ولا تَصوموا قبلَه يومًا، فإنْ حالَ بينَكم وبينَه سَحابٌ فأكْمِلوا العِدَّةَ عِدَّةَ شَعبانَ» أخرجه الترمذي (٦٨٨)، والنسائي (٢١٢٤)، وأحمد (١٩٨٥) باختلاف يسير.

القـول الثـاني: يجـب صومـه. وهـو ظاهر المذهب وحُكي عن أحمد . لكن قال صاحب الفروع أن هذا لاتصح نسـبته إلى أحمد وذكره ايضـًا ابن تيمية.

﴿ ٦ ﴾

إذا رؤي الهـلال نهـاراً: لايجب بذلك صوم ولايباح بها فطر، ويكون لليلة المقبلة.

﴿ ٧ ﴾

إذا رأى أهل بلد الهلال:

القول الأول: يجب على جميع البلاد القريبة والمشتركة في مطلع الهلال الصوم برؤية ذلك البلد.

القول الثاني: لايجب لاختلاف المطالع، لحديث «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» رواه البخاري وهو اختيار ابن تيمية.

﴿ ٨ ﴾

يصام رمضان برؤية عدل مكلف لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «تراءَى النَّاسُ الهلالَ فأخبرتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنِّي رأيتُه فَصامَه

وأمر النَّاسَ بصيامِهِ» صحيح أبي داود. أما هلال شوال فلابد من شاهدين عدلين.

٩

إذا صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يوماً ولم يُر الهلال: لايفطروا - وكذلك لو صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا. لاحتمال الرؤية الخاطئة ولأن الأصل بقاء رمضان ولحديث «صوموا لرُؤيَتِه، وأفْطِروا لرُؤيَتِه» أخرجه الترمذي (٦٨٨)، والنسائي (٢١٢٤)، وأحمد (١٩٨٥) باختلاف يسير.

١٠

إذا رأى المسلم هلال رمضان وحده وردّ قوله: وجب عليه الصوم. لقوله تعالى ﴿فَمَن

شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٥] وقيل لا يصوم وهو رواية عن أحمد واختاره ابن تيمية. والصحيح الأول.

﴿ ١١ ﴾

إذا رأى المسلم وحده هلال شوال: يصوم ولايفطر. لحديث «الفطرُ يومَ يُفْطِرُ الناسُ» أخرجه الترمذي وإسناده جيد.

والفرق بين المسألة الأولى وهذه المسألة: أن فيه حماية للمسلم، حيث أنه إذا أخطأ في رؤية هلال رمضان لايلحقه ضرر، أما إذا أخطأ في هلال شوال لحقه ضرر، لأنه سيصوم يومًا عنه.

﴿ ١٢ ﴾

يلزم الصوم: المسلم المكلف القادر .

﴿ ١٣ ﴾

إذا قامت البينة أثناء النهار بأن هذا اليوم أول رمضان: يجب الإمساك مع القضاء .

وأما الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار: قيل يلزمهم الإمساك دون القضاء. -واختاره ابن تيمية- وهو الصحيح، وقيل: يلزمهم مع الإمساك القضاء.

﴿ ١٤ ﴾

إذا طهرت الحائض والنفساء أو قدم المسافر أو شفي المريض: وجب عليهم الإمساك أثناء النهار والقضاء لأنهم من أهل الوجوب.

أما في المسألة السابقة فإنه لم يلزمهم القضاء لأنهم ليسوا من أهل الوجوب قبل ذلك.

وقيل: الحائض والنفساء والمريض والمسافر: يلزمهم القضاء دون الإمساك وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختارها ابن عثيمين.

﴿ ١٥ ﴾

الشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه،

إذا لم يستطيعا الصوم: سقط عنهما الصوم، ويطعمان عن كل يوم ربع صاع بّر أو من الأرزّ وهو مايعادل ثلاثة أرباع كيلو جرام - أو نصف صاع من غير البّر والأرزّ كالتمر والزبيب والشعير والأقط وهو مايعادل كيلو ونصف منه - ولايقضيان، لقوله تعالى ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٤].

قال ابن عباس: ليست منسوخة - هي للكبير الذي لايستطيع الصوم -.

﴿ ١٦ ﴾

يسن ويستحب الفطر للمريض الذي يضره الصوم وكذلك المسافر سفر قصر الفطر ويكره لهما الصوم . لقوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٤].

﴿ ١٧ ﴾

إذا نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه: فله الفطر . لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إذا فارق العمران.

﴿ ١٨ ﴾

الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الضرر بالصوم أو على نفسيهما مع ولديهما: فيباح لهما الفطر مع القضاء بدون فدية وهي الإطعام . للقياس على المريض الذي يرجى برؤه فيفطر إذا خاف على نفسه ويقضي فقط.

﴿ ١٩ ﴾

أما إذا خافتا على ولديهما فقط فيباح لهما الفطر مع القضاء والإطعام عن كل يوم مسكيناً. لقول ابن عمر وابن عباس بذلك.

﴿ ٢٠ ﴾

مـن أغمي عليه أوجُنّ جميـع النهار ولم يُفِق جزءاً منه لم يصح صومهما. لفقدهما الشـعور والإحساس بالإمساك .

أمـا إذا حصـل إفاقة جـزء من النهـار فيصح الصوم لوجود الإحسـاس والشعور بالإمساك ولو لفترة قليلة .

﴿ ٢١ ﴾

النائم جميع النهـار مثل من نام قبل طلوع الفجر إلـى بعـد غـروب الشـمس: صومه صحيـح، لأن الإحسـاس والشـعور لم يذهب بالنوم فإذا نبّه انتبه بخلاف المجنون والمغمى عليه لعدم وجود ذلك .

٢٢

يجب تعيين النية في الصوم الواجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة. وأن تكون النية من الليل لحديث «من لم يُبيِّتِ الصيامَ منَ الليلِ فلا صيامَ له» أخرجه الدارقطني (٢/ ١٧١)، والبيهقي (٨١٦٦) باختلاف يسير عن عمرة عن عائشة مرفوعًا، وقال إسناده كلهم ثقات.

ويجب أن يعين لكل يوم نية خاصة من رمضان وغيره، ويكفي أن يخطر بباله ذلك في أي جزء من الليل وهو قول جمهور الفقهاء رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وقيل: تكفي نية واحدة لجميع الشهر وهو قول كثير من

الأحناف، قياسًا على الصلاة. والصحيح الأول. للفرق بين الصلاة والصوم في النية لاستكمالها ولأن لكل يوم عمل عبادة مستقل. أما نية الفرضية فلا تشترط.

٢٣

يصح صوم النفل بنية من النهار، أوله أو آخره، بشرط ألا يكون أكل أو شرب أو فعل شيئًا من المفطرات قبله. لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوم فَقالَ: هلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قالَ: فإنِّي إذاً صَائِمٌ» رواه مسلم.

﴿ ٢٤ ﴾

لو نوى إن كان غـداً من رمضان فهو فرضي:

لـم يجزئه ذلـك لعدم الجـزم في النيـة ويجب القضاء حتى لـو صام ذلك اليوم الذي ظهر أنه من رمضان.

﴿ ٢٥ ﴾

إذا نـوى الفطر وهو صائـم من رمضان: بطل صومه ووجب القضاء وإن لم يأكل أو يشـرب شيئـًا وذلك لأن العبادة تنقطع بسبب قطع النية أو التردد فيها.

٢٦

الأكل والشـرب والسَّـعوط والحقنة في الدبر

إذا فعلها الصائم عامداً ذاكراً لصومه، فقد فسد صومـه بوصولهـا إلـى معدته أو حلقه وشـعر بالنشاط .

٢٧

الاكتحـال: هو مفسـد للصـوم إذا أحسَّ به في حلقـه، وقيـل لايفسـد وهو قول ابـن تيمية وابن عثيميـن، عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَـانَ وَهُوَ صَائِمٌ». رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف والعين ليست منفذاً إلى المعدة فلا يبطل الصوم.

٢٨

كل شيء دخل إلى جوف الصائم من أي موضع كان عامداً ذاكراً كحصاه أو خيط أو منظار فإن صومه باطل .

إلا إذا دخل الشيء عن طريق الذكر فلا يبطل، لأن ماوصل إلى الذكر لايصل إلى المعدة. والمرأة كالرجل .

٢٩

القيء مفسد للصوم إن فعله ذاكراً عامداً، لا من غلبه القيء أو كان ناسيًا. لحديث «مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقضِ» أخرجه أبو داود (٢٣٨٠).

٣٠

إنزال المني بسبب الاستمناء مفسد للصوم

إذا كان عامداً ذاكراً . لمخالفته «يقولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: الصَّوْمُ لي وأنا أجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وأَكْلَهُ وشُرْبَهُ مِن أجْلِي» رواه البخاري

٣١

الحجامة: مفسدة للصوم لحديث «أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ» صحيح ابي داود

وقيل: لا تفسد الصوم وهو قول الجمهور والدليل «احْتَجَمَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو صائِمٌ»

رواه البخاري

وأما سحب الدم بالالآت الحديثة من دون مص للدم فلا يبطل بها صوم الحاجم.

﴿٣٢﴾

إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يبطل صومه لحديث «إِذَا نَسِيَ فأَكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وسَقَاهُ» رواه البخاري

﴿٣٣﴾

وكذلك لو دخل إلى حلقه دخان أو ذباب أو غبار فلا يفسد الصوم . لصعوبة التحرز من ذلك.

﴿٣٤﴾

إذا فكَّر الصائم فأنزل منيًا: لايفسد صومه. لحديث «إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا وسْوَسَتْ، أوْ

حَدَّثَتْ به أَنْفُسَها، ما لَمْ تَعْمَلْ بِه أَوْ تَكَلَّمْ» رواه البخاري، وقيل يفسد إذا صاحب التفكير إنزال.

﴿٣٥﴾

والاحتلام لايفسد به الصوم.

﴿٣٦﴾

الطعام في فم الصائم: يخرجه وصومه صحيح، وإذا بلعه من غير قصد صح صومه . أما عن قصد فصومه باطل.

﴿٣٧﴾

إذا اغتسل الصائم أو تمضمض أو استنشق فصار شيء من الماء في معدته من غير قصد، صح صومه لعموم البلوى بذلك .

﴿ ٣٨ ﴾

تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق ولو فعل ذلك لم يفسد صومه.

﴿ ٣٩ ﴾

من أكل أو شرب أو جامع شاكًا في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل.

أما لو أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس فصيامه فاسد لأن الأصل بقاء النهار.

﴿ ٤٠ ﴾

إذا غلب على ظن الصائم أنه بليل فأكل أو شرب أو جامع فبان أنه فعل ذلك في النهار:

القول الأول: صومه صحيح وهو قول كثير من العلماء وتبعهم ابن تيمية لقاعدتين:

الأولى: القياس وبيانه: كما أن من نسي فأكل أو شرب في النهار: لايفسد صومه فكذلك من أفطر ظانًا أنه بليل فبان أنه في النهار مثله، والجامع :عدم القصد منهما.

الثانية: قول الصحابي، حيث إن عمر رضي الله عنه قد أكل فبان أنه كان في نهار فقال: لانقضي فإنا لم نتجانف لإثم. والقول الثاني: إن الصوم فاسد ويجب القضاء وهو ماذكره المصنف رحمه الله. للكتاب، حيث قال تعالى ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [سورة البقرة: آية ١٨٧] فأوجب الشارع

صوم يـوم كامل من طلوع الفجـر إلى غروب الشـمس، ودل مفهـوم الزمان علـى أن من لم يصـم يومـًا كاملاً فصومه فاسـد ووجب عليه القضاء.

وسـبب الخلاف: تعارض القياس مع عموم مفهـوم الآية، فمـن قال بصحة الصـوم: عمل بالقياس، حيث أنه خصص عموم مفهوم الآية في المتعمد فقط. ومن قال بفسـاد الصوم: فإن القيـاس لايقوى على تخصيـص عموم مفهوم الآية، فيكون عامـًا في المتعمد وغيره.

﴿ ٤١ ﴾

الجماع في نهار رمضان: إذا كان عالمًا ذاكراً مختاراً متعمداً مكلفًا مقيمًا: فسد صومه ولزمه الإمساك بقية يومه مع الكفارة والقضاء.

والكفارة على الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، والدليل قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم.

٤٢

العجـز عن كفـارة الجماع في نهـار رمضان:

تسـقط لأن النبـي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذِن للرجـل أن يطعـم ما أخـذه من الصدقـة على أهلـه. ولم يبيّـن أنها تبقى في ذمته أو يكفّر بأخرى بخلاف كفـارة الظهار واليمين وفدية الحج فلا تسـقط إلا بالفعـل أو الإبراء وانما سـقطت هنا لورود النـص فيه، رخصة وتوسـعة، فخولف الأصل بهذا، لأن الأصل عدم سقوط الكفارات حيث تبقى في الذمه لكونها عقوبات وواجبات. وهي لا تسقط كما سبق إلا بالفعل أو الإبراء.

﴿ ٤٣ ﴾

بلـع الصائـم ريقـه إذا جمعـه: يكـره ذلـك ولا يفسـد صومه - وإن بلعه بـدون تجميع فلا كراهة. وقيل يفسد ذلك إذا جمع الريق وابتلعه لقصد التقوّي به، وهو قول بعض الحنفية.

﴿ ٤٤ ﴾

بلـع النخامـة: مفسـد للصوم وكذلـك الدم والقيء إذا كان قاصداً عامداً لكون هذه الأمور مـن خـارج الفم والمعـدة، وذلك لأنـه يمكن التحرز منها بدون مشقة.

﴿ ٤٥ ﴾

ذوق الطعـام مـن غير حاجـة يكـره، ويباح للحاجة.

﴿ ٤٦ ﴾

يكره مضغ العلـك القوي الذي لايتفتت لأنه يجمع الريق ويورث العطش - ولو وجد طعم الطعام أو العلك القوي في حلقه: أفطر ويجب القضـاء لأن ذلـك يؤدي إلى النشـاط والقوة . ولأن مناط الحكم وصول الشيء إلى الحلق لا إلى المعدة، بخلاف رأي شيخ الإسلام.

﴿ ٤٧ ﴾

يحرم مضغ العِلك المتحلل اللين إذا بلع ريقه، ويفسد صومه - أما إذا لم يبلع ريقه فلا يفسد.

للقياس على المتعمد في ذلك، وقيل هذا محرم مطلقًا سواء بلع ريقه أم لا، وهو قول كثير من الحنابلة.

﴿ ٤٨ ﴾

يحرم على الصائم تقبيل زوجته إذا غلب على ظنه إنزال المني ويفسد الصوم إذا حصل ذلك، أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك ولكن شهوته تتحرك لذلك فتكره حينئذ، وأما إن

لم تتحرك الشهوة فتباح بدون كراهة، لإذن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للشيخ الكبير بذلك ونهيه الشاب عن ذلك رواه أبوداود، ولأنه كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبّل وهو صائم، ففي الحديث «كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» رواه البخاري.

﴿ ٤٩ ﴾

يجب على الصائم اجتناب الكذب والغيبة والشتم وسائر الذنوب. لحديث، «مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به والجَهْلَ، فليسَ لِلَّهِ حاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرابَهُ» رواه البخاري.

﴿ ٥٠ ﴾

السنة لمن شُتِم وهو صائم فرضًا أو نفلاً قول إني صائم، لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فلا يَرْفُثْ ولَا يَجْهلْ، وإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ» رواه البخاري.

﴿ ٥١ ﴾

يسن تأخير السحور، لفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزَيْدَ بنَ ثَابِتٍ: تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِن سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى، قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بيْنَ فَرَاغِهِما

مِن سَحُورِهما ودُخُولِهما في الصَّلَاةِ؟ قالَ: قَدْرُ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً». رواه البخاري

٥٢

يسن تعجيل الفطر لحديث «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ» رواه البخاري، ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، لحديث أنس يذكر حال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك، الحديث رواه أبوداود والترمذي .

ويدعو الصائم بماورد عند الفطر، لحديث «ذَهَبَ الظَّمأُ، وابتَلَّتِ العُروقُ، وثَبَتَ الأجرُ إنْ شاء اللهُ» حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

﴿ ٥٣ ﴾

يستحب قضاء رمضان لمن أفطر فيه بعذر أو غير عذر متتابعًا وبعد رمضان فوراً، ولا يجب ذلك لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلَّا في شَعْبَانَ؛ الشُّغْلُ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه مسلم. وقيل: يجب على الفور.

﴿ ٥٤ ﴾

لايجوز تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان آخر من غير عذر كسفر أو مرض ونحوه، لحديث عائشة المتقدم.

٥٥

إذا وجد عذر كسفر أو مرض أو مراعاة زوج فأخّر القضاء إلى مابعد رمضان الآخر: - فعليه القضاء ولا إطعام عليه - وإن مات قبل القضاء:- فلا يُقضى عنه ولا يُطعم - أما إذا لم يوجد عذر: فعليه القضاء وعليه إطعام مسكين عن كل يوم قضاه يعطيه عن كل يوم مدّاً من البر أو الأرز - أو نصف صاع من غيره، وإن مات فلا قضاء ولكن يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، تؤخذ من تركته . وكذا لو مات وعليه أي نوع من أنواع الكفارات توجب صومًا: فإن الصوم يسقط - ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينًا.

﴿ ٥٦ ﴾

إذا مات الإنسان وعليه صوم نذرٍ أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر: استحب لوليه قضاؤه، لحديث «مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه وليُّهُ» رواه البخاري

ورجح ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ جواز قضاء وليّ الميت مابقي عليه من صوم الفرض كرمضان. لحديث «مَن مَاتَ وعليه صِيَامٌ صَامَ عنْه وليُّهُ» رواه البخاري. قال: وصومٌ نكرة غير مقيدة بصوم معين فتبقى على الإطلاق.

٥٧

صوم التطوع: يسن صيام أيام البِيض، الثالث عشـر والرابع عشر والخامس عشـر ولو صام غيرهـا جاز ذلك، عن أبـي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِـي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، ورَكْعَتَيِ الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ». رواه البخاري.

٥٨

ويسن صوم يومي الاثنين والخميس، عن أبي هريـرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسـول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (تُعرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ فأحبُّ أن

يُعرَضَ عملي وأنا صائمٌ) رواه الترمذي وصححه الألباني في «صحيح الترغيب».

﴿ ٥٩ ﴾

ويستحب صيام الست من شوال، عن أبي أيوب الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ». رواه مسلم.

﴿ ٦٠ ﴾

ويستحب صوم شهر المحرم للفضل الوارد في صيامه، وآكده العاشر ثم التاسع. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَفْضَلُ الصِّيامِ، بَعْدَ رَمَضانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ) رواه مسلمٌ

﴿ ٦١ ﴾

ويسن صيام اليوم وإفطار اليوم الآخر، فقد ورد أنه أفضل الصيام، لما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: «أُخْبِرَ رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: واللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتُ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الذي تَقُولُ واللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ولَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ ما عِشْتَ قُلتُ: قدْ قُلتُهُ قالَ: إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلكَ، فَصُمْ وأَفْطِرْ، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فإنَّ الحَسَنَةَ بعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وذلكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقُلتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلكَ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: فَصُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَومَيْنِ قالَ:

قُلتُ: إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِن ذلكَ، قالَ: فَصُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا، وذلكَ صِيَامُ دَاوُدَ وهو أَعْدَلُ الصِّيَامِ قُلتُ إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ منه يا رَسولَ اللهِ، قالَ: لا أَفْضَلَ مِن ذلكَ» رواه البخاري

﴿ ٦٢ ﴾

ويسن صيام تسع ذي الحجة لما ورد في فضل صيامها. كما في «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة».

﴿ ٦٣ ﴾

ويكره إفراد شهر رجب بالصوم بكامله، لنهي بعض الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عن إفراده بالصوم - كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة -.

﴿ ٦٤ ﴾

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لورود النهي عن ذلك، إلا من كان يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: (لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) رواه البخاري.

﴿ ٦٥ ﴾

ويكره إفراد يوم السبت بالصوم، روى الترمذي وابو داود وابن ماجه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) صححه الألباني.

﴿ ٦٦ ﴾

ويكره إفراد يوم الأحد بالصوم، لورود النهي عن ذلك .

﴿ ٦٧ ﴾

ويكـره أن يفرد المسـلم يوم الشـك بالصوم تطوعـًا، وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء مايمنع رؤية الهلال كغيم أو قتر ونحوه، وقيل: هـو يوم الثلاثيـن من شـعبان إذا كانت السماء صحواً، واختار ابن عثيمين الأول .

قاعدة: قال ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ: من آفة العلماء الاعتقاد قبل الاستدلال وهذا خطأ، والواجب أن يكون الاعتقاد تابعا للدليل، فتستدل أولا ثم تحكم ثانيـًا.

ورجح ابن عثيمين رَحِمَهُ ٱللَّهُ أنه يحرم صوم يوم الشـك إذا قصد بـه الاحتياط لرمضـان . لقول

عمار «مَن صامَ اليومَ الَّذي يشَكُّ فيهِ فقد عصى أبا القاسمِ» علقه البخاري بصيغة الجزم.

﴿ ٦٨ ﴾

ويكـره الوِصـال وهو ألا يفطر بيـن اليومين أو الأيـام، ولايكره إلى السَّـحَر، لورود النص بالإباحة.

﴿ ٦٩ ﴾

يحرم صـوم يومي العيديـن بالإجماع للنهي المتفـق عليه، ولو كان صيـام فرض - كقضاء ونذر -.

﴿ ٧٠ ﴾

يحرم صوم أيام التشريق، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال عنها: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». رواه مسلم

﴿ ٧١ ﴾

يجوز للمتمتع والقارن في الحج صوم أيام التشريق إذا لم يجد الهدي - لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخَّص في ذلك كما روي عن ابن عمر وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. رواه البخاري

﴿ ٧٢ ﴾

الواجب على المسلم إذا دخل في فرض موسّعٍ أن يتمّـه، ولا يجوز قطعه بلا عذر، فلو دخل في قضـاء رمضان أو صوم نذر لم يجز له قطعه إلا بعذر.

﴿ ٧٣ ﴾

لا يجب إتمام النفل من صوم وصلاة بمجَّرد الشروع والدخول فيه وبناءً عليه يباح الخروج من النفل متى شـاء بلا عذر ولا إثم ولا يقضي ما فسـد منه. لقول عائشـة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «دَخَلَ عَلَيَّ النبـيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوم فَقـالَ: هـلْ عِنْدَكُمْ شيءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قالَ: فإنِّي إذًنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا

آخَـرَ فَقُلْنَا: يا رَسـولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَـا حَيْسٌ فَقالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فأكَلَ» رواه مسلم

﴿٧٤﴾

لو فسـد النفل لم يلزم القضاء، لكن لو شرع في صوم منذور فـلا يجوز له قطعه - فإن قطعه لزمه القضاء -.

﴿٧٥﴾

الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما، ويقضيان إذا فسـدا، سـواء كانا واجبين أو مستحبين، فلو حج مسـلم نفـلاً ثم أفسـد ذلك بالجمـاع قبل التحلـل الأول: لزمه الإتمـام وعليه القضاء من العـام المقبل وعليه كفارة وهـي ذبح بدنه، وإن

دخل في عمرة نفلاً ثم أفسدها: فعليه أن يتمّها ثم يعيدها كاملة وعليه ذبح شـاة، لقول الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [سورة البقرة: آية ١٩٦].

٧٦

ليلة القدر. يُرجَى أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر مـن رمضان ويتأكد طلبهـا في الوِتر من ليالي العشـر أي ليلة الواحد والعشرين، وفي ليلة الثالث والعشرين وفي ليلة الخامس والعشرين وفي ليلة السابع والعشرين وفي ليلة التاسع والعشرين من رمضان، وكونها ليلة السـابع والعشرين آكد تلك الليالي، وهي أفضل ليالي السنة: ﴿لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٍ ٣﴾ [سورة القدر: آية ٣].

وورد في فضلها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ». رواه البخاري

وأخفيت ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في العبادة في تلك الليالي الفاضلة لعله يصيبها .

﴿٧٧﴾

وليلة القدر باقية – وماورد في الحديث «أنها رُفعت» رواه البخاري فالمراد: رفع علم عينها في تلك السنة.

﴿٧٨﴾

سبب تسميتها بليلة القدر: لأنه يقَّدر فيها تقديراً خاصاً الأرزاق والأعمار والآجال.

وقيل: من القدر والشرف.

وقيل: لأن للعبادة فيها قدر عظيم.

٧٩

علامات ليلة القدر:

* قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة.
* وطمأنينة القلب وانشراح الصدر أكثر مما يجده في باقي الليالي.
* والرياح تكون فيها ساكنة لا عواصف ولا قواصف.
* ومن علاماتها: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية، كما في

حديث أبّي بن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أَخْبَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَومَئِذٍ لا شُعَاعَ لَهَا» أخرجه مسلم.

٨٠

يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء في ليلة القدر، وأفضل الأدعية قول ما ورد وهو: «اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنّي» رواه الترمذي وصححه وقول «اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة» كما ورد ذلك عند النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

قال الإمام البهوتي رَحِمَهُ اللَّهُ: فالشّر الماضي يزول بالعفو، والحاضر يزول بالعافية،

والمستقبل يزول بالمعافاة لتضمنها دوام العافية.

❋❋❋

تم بحمد الله



الفهرس

- المراد بالصوم ٤
- أحوال رؤية هلال رمضان ٥
- صوم الكبير والمريض ١٢
- أحكام الحامل والمرضع ١٤
- تعيين النية في الصوم ١٦
- المفطرات وذكر الخلاف ١٩
- مكروهات في الصوم ٢٩
- الواجب على الصائم ٣٢
- مسنونات في الصوم ٣٣
- أحكام القضاء ٣٥
- صوم التطوع ٣٨
- مايحرم في الصوم ٤٥
- ليلة القدر ٤٩